

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/969/2017

अपीलार्थी श्री सर्वजीत सेन, गुरुकुल परिसर कालीबाड़ी मार्ग रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग. रायपुर

आदेश दिनांक:- 22.02.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री सर्वजीत सेन अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री संजय दिनकर देवस्थले उप पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर जिला रायपुर उपस्थित।
- 3/ तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री महेश्वर नाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग.रायपुर वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक एवं तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री शाहिद अली उपस्थित।
- 4/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 19.05.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
“हमारे द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08.11.2008 एवं 26.02.2009 को श्री एस. एल. डगला एवं अन्य राजस्व विभाग कलेक्टोरेट रायपुर के अधिकारीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिस आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग ब्यूरो द्वारा पत्र क्र. अपराध/आर-268(2008) फाइल से दिनांक 29.01.2009 की गई थी। आयुक्त रायपुर संभाग से ब्यूरो को प्रतिवेदन पत्र क्र. 485/आशि./न.क्र.236/2017 दिनांक 28.01.2017 से भेजा गया है। जानकारी देवें कि मामले में किस अधिकारी को जांच सौंपी गई है एवं अब तक जांच किस स्तर तक पहुंची है।”
- 5/ उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में श्री शाहिद अली तात्कालीन जनसूचना अधिकारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/2705/ ब्यूरो/ राय/2017 रायपुर दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पृष्ठांकित क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6 रायपुर दिनांक 07.11.2006 के द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। इसलिए आपके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 19.06.2017 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है।

- 6/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये गये थे। प्रकरण में यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अनावश्यक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 (4) का उल्लेख करते हुए जानकारी देने से इंकार किया गया। जो कि उन्हें आवेदक को नियमानुसार प्रदाय किया जाना था। अतः जनसूचना आवेदन दिनांक 19.05.2017 की समयावधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ0ग0 रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न उन पर शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन का गलत विनिश्चयन कर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेजसमर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 7/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 के परिपेक्ष्य में श्री संजय दिनकर देवस्थले उप पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर द्वारा ज्ञाप.क्र. 1779 दिनांक 21.02.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-
- (1) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना कमाक-एम-7-16/2005/1/16, दिनांक 07 नवम्बर 2006 द्वारा एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एम-7-16/2005/1-सू.अ.प्र. दिनांक 01 अगस्त 2013 द्वारा एन्टी करप्शन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में अपीलार्थी श्री सर्वजीत सेन द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो विधिवत् है।
 - (2) उपरोक्त कंडिका 01 में उल्लिखित अधिसूचनाओं के आधार पर पूर्व में भी छ0ग0राज्य सूचना आयोग द्वारा (1) शिकायत प्रकरण क्र.-C/ 675/2020 एवं (2) अपील प्रकरण क0.ए-120/2012 में यह निर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती प्रकरण निराकृत किये गये हैं।

- (3) ब्यूरो में जांच एवं विवेचना के बाद, पाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा ब्यूरो के साथ साथ कई अन्य जांच एजेन्सियों/विभागों को भी शिकायत प्रस्तुत की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किसी आवेदक द्वारा ऐसे प्रकरणों में जानकारी/दस्तावेज मांगे जाते हैं तो अन्य एजेन्सियों/विभागों की जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
- (4) ट्रेप की कार्यवाही अर्थात् लोकसेवकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाना एवं लोकसेवकों द्वारा ज्ञात आय के स्रोतों से असमानुपातिक संपत्ति एकत्र करने की सूचना के आधार पर छापों की कार्यवाही की जाना, ब्यूरो की प्रमुख कार्यवाहियों में शामिल है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24(4) लागू की जाती है तो ट्रेप एवं छापों की कार्यवाही ब्यूरो द्वारा सफलतापूर्वक नहीं की जा सकेंगी एवं विवेचनाधीन प्रकरणों में साक्ष्य विलोपन की पूर्ण सम्भावना बनेगी।
- (5) ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां अति संवेदनशील प्रकृति की होने के साथ साथ गोपनीय प्रकृति की होती हैं। ब्यूरो की कार्यवाहियों में गोपनीयता का अपना एक विशिष्ट महत्व है एवं गोपनीयता के बिना ब्यूरो की कार्यवाहियों में सफलता सर्वथा संदिग्ध है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24 (4) का परन्तुक लागू किया जाता है तो ब्यूरो द्वारा अपनी कार्यवाहियां सफलतापूर्वक नहीं की जा सकेंगी।
- (6) ब्यूरो को, लोकसेवकों के संबंध में गोपनीय सूचना उनके अधीनस्थों द्वारा अथवा उनसे प्रभावित नागरिकों द्वारा दी जाती है और वे अपना नाम, पता गुप्त रखने की शर्त पर ही उनके कदाचरणों की जानकारी देते हैं ताकि भविष्य में आरोपी अधिकारी या उनके शुभचिन्तक उन्हें परेशान न करें। यदि इस प्रकार की सूचनाएं भंग होती है तो सूचनाकर्ता सूचना देने से कतराएंगे और इसका लाभ कदाचारी लोकसेवकों को होगा।
- (7) ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मूल उद्देश्य “भ्रष्टाचार की रोकथाम” एवं “भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दंडित कराने” का है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24 (4) का परन्तुक लागू किया जाता है तो सफेदपोश अपराधी लोकसेवक उक्त विशेष कानून के प्रावधानों को विफल कर देंगे एवं उक्त अधिनियम तथा अधिनियम को कियान्वित करने हेतु गठित एन्टी करप्शन ब्यूरो की भूमिका नगण्य हो जावेगी।

- (8) एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सीधे जनतासे जुड़े संगठन नहीं हैं और न ही ब्यूरो द्वारा शासकीय योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है। अतः तत्संबंध में ब्यूरो द्वारा शासकीय धन के संबंध में किसी भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
- (9) यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक— एम-7-16/2005/1/16, दिनांक 07 नवम्बर 2006 द्वारा एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एम-7-16/2005/1-सू.अ.प्र. दिनांक 01 अगस्त 2013 द्वारा एन्टी करप्शन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान ब्यूरो पर लागू ही नहीं होते हैं।

निवेदन सादर प्रस्तुत है।

- 8/ श्री महेश्वर नाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर के पृ.क्र. 65272/वा.1/प्र. क्र./सी/675/2020/बिलासपुर नवा रायपुर दिनांक 29.10.2021 शिकायतकर्ता श्री मनमोहन वैष्णव ग्राम व पोस्ट भरारी तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर के संबंध में भ्रष्टाचार से संबंधित आवेदन के संबंध में जानकारी मांग की गयी थी जिसे छ.ग. राज्य सूचना आयोग के द्वारा ईओडब्ल्यू को जानकारी देने से छूट प्रदान किया गया है।
- 9/ श्री शाहिद अली से.नि.अ.पु.अ. प्लॉट नं. 347/6ए, संत ज्ञानेश्वर स्कूल के आगे प्रियदर्शिनी नगर रायपुर(छ.ग.) द्वारा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर के पृ.क्र. 9331/छगरासूआ/वा.3/अपील प्र.क्र./ए/120/2012 रायपुर दिनांक 25. 08.2012 शिकायतकर्ता श्री मथुरा साहू ग्राम केंवटापाली पोस्ट बरोली तहसील बसना जिला महासमुंद (छ.ग.) के संबंध में भ्रष्टाचार से संबंधित आवेदन के संबंध में जानकारी मांग की गयी थी जिसे छ.ग. राज्य सूचना आयोग के द्वारा ईओडब्ल्यू को जानकारी देने से छूट प्रदान किया गया है।
- 10/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 (4) के तहत छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छुट प्राप्त है, परन्तु यदि वांछित दस्तावेज

- भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित हो तो ऐसी दशा में छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
- 11 / प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा "हमारे द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08.11.2008 एवं 26.02.2009 को श्री एस.एल. डगला एवं अन्य राजस्व विभाग कलेक्टोरेट रायपुर के अधिकारीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिस आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग ब्यूरो द्वारा पत्र क्र.अपराध/आर-268(2008) फाइल से दिनांक 29.01.2009 की गई थी। आयुक्त रायपुर संभाग से ब्यूरो को प्रतिवेदन पत्र क्र. 485/आशि./न. क्र.236/2017 दिनांक 28.01.2017 से भेजा गया है। जानकारी देवें कि मामले में किस अधिकारी को जांच सौंपी गई है एवं अब तक जांच किस स्तर तक पहुंची है।" से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रकरण क्रमांक **WPC 5521/2016 CPIO Intelligence Bureau v/s Sanjiv Chaturvedi** में दिनांक 23.08.2017 को पारित आदेश की प्रति भी संलग्न किया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह लेख किया है कि :-

"When read together, the only conclusion that can be drawn is that, if the information sought pertains to allegation of corruption and human right violation, it would be exempt from the exclusion clause, irrespective of the fact that the information pertains to the exempt intelligence and security organizations or not or pertains to an Officer of the Intelligence Bureau or not."

- 12 / माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. **CIC/CBRUI/A/2017/134476 B Bharathi Vs. The CPIO & Head of Branch Central Bureau of Investigation, Anti Corruption Branch** में दिनांक 26.07.2018 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि:-

The Commission after considering the submission of the appellant and after thoroughly checking the decisions relied on by the appellant, is of the opinion that the basic contention of the appellant that blanket exemption u/s 24 of the RTI Act cannot be granted to the CBI is valid. The Commission agrees to the same principle and notes that it is a settled law that if allegation of corruption or human rights violation is involved in the case, then proviso to Sec 24(1) of the RTI Act becomes applicable. It is also

relevant to note here however that in the present case the appellant could not provide any material to substantiate his claim that instances of corruption are involved in the subject matter of the information sought. Hence, the Commission is not inclined to lift the veil of exemption granted u/s 24 to the concerned public authority, i.e. the CBI.

The CBI is placed under second schedule of the RTI Act and is accordingly exempted u/s 24 of the RTI Act. The appellant in the present case had not substantiated his allegation regarding corruption or violation of human rights in this case. Hence, the reply of the CPIO is considered as just and proper and no further action lies in this case.

उक्त आदेश के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चात जब आवेदनकर्ता धारा 24(4) के अंतर्गत छुट प्राप्त संस्थाओं से भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदनकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की पुष्टि करने के पश्चात ही जानकारी दिया जा सकता है।

परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री सर्वजीत सेन द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप की पुष्टि हेतु प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा समक्ष में यह भी बताया गया कि वांछित शिकायत प्रकरण निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जा चुका है तथा शिकायत में आरोपित सभी आरोप निराधार पाये जाते हैं। अतः आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र को नस्तीबद्ध किया जाता है।

- 13/ इस प्रकार उक्त न्यायालयीन आदेश तथा जनसूचना अधिकारी के कथनों उपरांत यह पाया जाता है कि चूंकि शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करने में असमर्थ रहें अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही विधिसम्मत पाया जाता है तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 14/ आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त